

1500036-52.2022.8.26.0048

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Leonardo Marzola Colombini

Comarca: Atibaia

Foro: Foro de Atibaia

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/07/2022

... analogia, por fazer menção apenas ao crime de roubo:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

Ainda nesse viés, destaco que, em juízo, a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Atibaia

Foro de Atibaia

3ª Vara Criminal

Rua Doutor José Roberto Paim, 99, Atibaia-SP - cep 12940-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500036-52.2022.8.26.0048 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500036-52.2022.8.26.0048

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2352549/2021 - DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA, 16340922 - DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA, 2248943/21/020 - DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA, 2352549 - DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBERTO GOMES DE SOUZA

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Marzola Colombini

VISTOS.

ROBERTO GOMES DE SOUZA foi denunciado como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do Código Penal, e está sendo processado porque, no dia 23 de novembro de 2021, durante o repouso noturno, no endereço mencionado na denúncia, teria, mediante rompimento de obstáculo, subtraído, para si, 06 refletores de LED, 01 rolo de fita de LED, 01 aparelho de som da marca "Gradiente" com duas caixas de som, bem como produtos alimentícios e diversas bebidas importadas, bens estes avaliados em

R\$ 5.000,00, pertencentes à vítima Rubens da Silva Carvalho.

A denúncia foi recebida às fls. 70/71 e o réu foi citado a fls. 79.

A resposta à acusação foi apresentada a fls. 88/89.

Em audiência de instrução e julgamento (fls. 107), foram ouvidas vítima e uma testemunha arrolada pela Acusação em comum com a Defesa, sendo, ao final, realizado o interrogatório do acusado, conforme gravações audiovisuais constantes dos autos.

Encerrada a instrução, o Ministério Público, em debates orais (gravação constante dos autos), se manifestou requerendo a parcial procedência do pedido acusatório, com a consequente condenação do acusado pela prática do delito furto majorado (pelo repouso noturno), afastando-se, contudo, a qualificadora do rompimento de obstáculo.

A Defesa, de igual modo, também em debates orais (gravação constante dos autos), pleiteou o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo. No mais, requereu o reconhecimento do instituto do arrependimento posterior. Por fim, postulou pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, pela conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos e pela concessão do direito a recorrer em liberdade.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares a serem apreciadas.

No mérito, de rigor a parcial procedência do pedido acusatório, para o fim de condenar o acusado pela prática do crime de furto circunstanciado (pelo repouso noturno), afastando-se, no entanto, a qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, pelas razões abaixo mencionadas.

Com efeito, a materialidade do delito restou comprovada pelos boletins de ocorrência de fls. 03/06, pelo auto de exibição/apreensão/entrega de fls. 09/10, pelo auto de reconhecimento de objeto de fls. 12, pelo auto de avaliação de fls. 13, pelo relatório preliminar de investigação de fls. 38/40, pelo laudo pericial de fls. 47/53, bem como pela prova oral colhida em audiência.

A autoria, da mesma forma, é inequívoca.

O réu Roberto Gomes de Souza, no interrogatório realizado na fase policial (fls. 07), confessou parcialmente a prática do crime, aduzindo que: alguns dias atrás, “perdeu a cabeça” e acabou entrando na casa de um dos moradores do condomínio “Clube da Montanha”; referida casa fica situada bem próxima à casa em que reside; entrou na casa da vítima no período da noite e notou que o imóvel estava vazio; percebeu que a porta estava encostada e a empurrou, de forma que ela se abriu; com isso, teve acesso a todas as dependências da casa; ao ingressar na residência, passou a procurar por objetos de valor; avistou refletores de LED, um aparelho de som e uma caixa contendo uma fita de LED, além de algumas garrafas de Coca-Cola; pegou todos esses objetos e os levou para a sua casa; realizou o furto sozinho, bem como levou os objetos para a sua casa sozinho; na data de hoje, policiais civis foram até a sua casa e passaram a questioná-lo sobre o furto; prontamente confessou todo o ocorrido aos agentes policiais e confirmou que tinha entrado na casa para furtar; explicou aos policiais que havia “perdido a cabeça” e que sua intenção era de, posteriormente, devolver os produtos furtados; apontou aos policiais civis onde estavam os objetos furtados, que foram todos colocados no interior da viatura; foi conduzido à delegacia de polícia e resolveu confessar todo o ocorrido; não tem

passagem pela justiça criminal; está arrependido de ter furtado a casa da vítima; não sabe o nome do proprietário da casa em que entrou; foi apenas uma vez que entrou na casa para cometer o furto; nunca praticou esse tipo de crime anteriormente.

Em juízo, voltou a confessar parcialmente a prática delitiva, afirmando que: possui 42 anos de idade; antes de ser preso, trabalhava em uma fazenda; é viúvo; possui um filho, o qual conta com 14 anos de idade; possui duas condenações antigas pela prática de crime de furto; realmente cometeu o delito de furto em questão; está arrependido da prática do delito; devolveu todos os itens furtados para o respectivo proprietário; não se lembra se cometeu o delito no período da noite; seus dois cachorros o acompanharam por ocasião da prática do crime e ingressaram na residência da vítima; subtraiu um aparelho de som e enfeites de Natal; não subtraiu garrafas de bebida alcoólica; não destruiu ou rompeu a trava da porta da residência da vítima; a porta da residência estava aberta, de forma que ela estava apenas encostada.

Tal confissão (parcial) merece ser considerada pelo Juízo.

Isto porque a vítima Rubens da Silva Carvalho, em juízo, declarou que: o imóvel onde os fatos ocorreram é uma casa de campo; quando chegaram à casa no final de semana, sentiram falta de uma sacola contendo enfeites de Natal; começaram a verificar pela casa e constataram a falta de outros objetos; ato contínuo, constataram que as câmeras de segurança estavam viradas, indicando que alguém havia mexido nelas; entrou em contato com o operador da vigilância e solicitou que enviasse o registro das câmeras dos dias anteriores; ao verificar as imagens, constatou que um indivíduo havia ingressado na residência durante o período noturno; pelas imagens foi possível constatar que o indivíduo subiu em uma árvore e adentrou na sacada, tendo acesso, assim, às portas situadas no andar superior do imóvel; as imagens indicaram, ainda, que o indivíduo estava acompanhado por dois cachorros; percebeu que os cadeados das portas estavam estourados; ao forçar as portas, o indivíduo quebrou as fechaduras do chão; o indivíduo subtraiu enfeites de Natal, aparelho de som, alimentos (que estavam na geladeira) e roupas diversas; não tem certeza se houve subtração de bebidas alcoólicas; posteriormente, diversos objetos (refletores de LED, rolo de fita de LED e aparelho de som) foram encontrados no interior da casa do réu; reconheceu os objetos que foram encontrados na casa do réu; os alimentos não foram recuperados; os refletores de LED e o rolo de fita de LED tinham sido comprados há pouco tempo; o aparelho de som era antigo e usado; pagou nos refletores de LED e no rolo de fita de LED mais de 3 mil reais; percebeu, posteriormente, que peças de roupa também tinham sido subtraídas; não sabe informar se já havia ocorrido o reparo das portas quando a perícia compareceu ao local; não conhecia o autor do furto anteriormente; pelas imagens foi possível apurar que o indivíduo ingressou em sua residência durante a madrugada; além de perceber, pelas imagens, que estava escuro no momento da ocorrência do furto, as câmeras indicaram o horário entre 1 e meia e 3 horas da manhã.

Corroborando tais declarações, o policial civil Sérgio Aparecido Bueno, em juízo, narrou que: é investigador de polícia do SIG (Setor de Investigações Gerais) de Atibaia; em conversa com a vítima, esta lhes mostrou uma filmagem na qual era possível visualizar o autor do furto no interior da residência; as imagens também mostraram que o autor do furto estava acompanhado por dois cães, que não pertenciam à vítima; a vítima comentou que tinha recebido informações acerca do possível autor do delito, que era morador de uma fazenda situada próxima à residência; realizaram diligências e conseguiram identificar o acusado, o qual possuía características físicas semelhantes às do autor do furto; o acusado informou, ainda, possuir dois cães, que também eram semelhantes àqueles observados nas imagens das câmeras da residência da vítima; ao tomar conhecimento das imagens, o acusado confessou a prática do furto e conduziu a equipe policial à residência dele, onde foram encontrados alguns objetos que haviam sido furtados; não conhecia o acusado

anteriormente; a vítima compareceu à delegacia de polícia e reconheceu os objetos que foram encontrados na casa do réu; não esteve na residência da vítima; não sabe se houve arrombamento na casa da vítima; também não sabe se o delito ocorreu durante a madrugada.

Por fim, de forma semelhante, a policial civil Marcela Abrantes de Aguiar, quando ouvida em solo policial (fls. 62), relatou que: é investigadora de polícia e exerce suas atividades no SIG de Atibaia; após o registro da ocorrência e verificação das imagens, realizaram diligências nas proximidades do local, mas precisamente em uma fazenda, onde encontraram o acusado; o acusado tomou conhecimento de que a polícia possuía a filmagem do local do furto, onde aparecia uma pessoa semelhante a ele, bem como dois cães idênticos aos cães de propriedade dele; diante desses indícios, o acusado resolveu confessar a prática delitiva, esclarecendo que as coisas furtadas estavam na casa dele; o acusado levou a polícia até a residência dele e entregou os itens furtados; o acusado entregou à polícia um aparelho de som com duas caixas de som, um aparelho de LED e cinco refletores de LED; o réu alegou, ainda, não ter furtado bebidas importadas e nem bebidas alcoólicas, aduzindo que subtraiu somente quatro frascos de Coca-Cola, os quais haviam sido consumidos.

Nesse contexto, entendo ter restado devidamente caracterizado o delito de furto imputado ao acusado (com o afastamento, entretanto, da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, cf. recorrido mais adiante).

Com efeito, o acusado, na fase policial e em juízo, confessou que ingressou na residência da vítima e subtraiu alguns objetos que guarneciam o imóvel.

Tal confissão, a toda evidência, merece ser utilizada pelo Juízo como elemento de prova, nos termos do art. 197, do Código de Processo Penal, haja vista estar em harmonia com o conjunto probatório constante dos autos.

A par disso, destaco que a vítima Rubens, em juízo, confirmou que, ao analisar as câmeras de segurança de sua residência, constatou que um indivíduo havia ingressado no local.

Também de acordo com Rubens, foi constatada a subtração de alimentos, peças de roupas, um aparelho de som, refletores de LED e de um rolo de fita de LED.

Ainda, a confissão do acusado restou em consonância com o depoimento do policial civil Sérgio e com o depoimento da policial civil Marcela, que confirmaram que chegaram à identificação do acusado por meio das imagens das câmeras de segurança da residência da vítima.

Referidos policiais civis relataram, ainda, que, após tomar conhecimento da filmagem, o réu confessou informalmente a prática do delito e informou que os itens subtraídos estavam guardados na residência dele, levando a equipe policial até o local.

De acordo com os policiais civis, o réu entregou os bens que havia subtraído, tendo a vítima comparecido à delegacia e realizado o reconhecimento dos itens.

Sendo assim, dúvidas não restam acerca da caracterização do delito de furto, impondo-se, por conseguinte, a condenação do acusado.

No mais, consigno que o delito se consumou, na medida em que o réu se tornou possuidor dos objetos subtraídos – ainda que somente por alguns poucos dias (o delito ocorreu no dia 23 de novembro, tendo os itens sido recuperados no dia 26 do mesmo mês, cf. boletins de ocorrência de fls. 03/06).

Nesse contexto, saliento ser desnecessária a posse da coisa alheia móvel por longo

espaço temporal, sendo prescindível, da mesma forma, a posse mansa, pacífica, tranquila e/ou desvigiada, conforme jurisprudência pacífica dos nossos C. Tribunais Superiores.

Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

“Os tribunais superiores adotaram a teoria da apprehensio, também denominada de amotio, segundo a qual o crime de roubo, assim como o de furto, consuma-se no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, pouco importando se por longo ou breve espaço temporal, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e/ou desvigiada”. (STJ, HC 222.888/MG, Habeas Corpus 2011/0255837-9, 5ª Turma, Rel Min. Gurgel de Faria, DJe 02/02/2015)

Cumpra mencionar, também, a Súmula 582, do C. Superior Tribunal de Justiça – aqui aplicada por analogia, por fazer menção apenas ao crime de roubo:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Ainda nesse viés, destaco que, em juízo, a vítima Rubens mencionou que não houve recuperação da integralidade dos itens subtraídos, tendo em vista a não recuperação dos alimentos subtraídos da geladeira (os quais, evidentemente, foram consumidos pelo réu) e de peças de roupa (cuja subtração somente teria sido constatada algum tempo após a ocorrência do crime e, possivelmente, após operação policial que culminou na identificação), circunstância esta que, por si só, já levaria à inequívoca consumação do delito.

Com relação à causa especial de aumento de pena referente ao repouso noturno, tal restou devidamente configurada.

Com efeito, em que pese, em juízo, o acusado afirmar que não se recordava se havia ingressado na residência da vítima durante a madrugada, em solo policial, além de confessar a prática do delito, ele afirmou que “entrou na casa para furtar no período da noite...”.

Nesse aspecto, destaco que a versão apresentada pelo réu na fase policial merece ser considerada, haja vista, naquela ocasião, os fatos ainda estarem recentes em sua memória.

Além disso, a alegação feita em solo policial está em harmonia com as declarações da vítima Rubens, que afirmou ter plena certeza de que o delito foi cometido no período noturno, uma vez que, pelas imagens das câmeras de segurança, foi possível apurar que estava escuro no momento em que o acusado ingressou em sua residência.

Outrossim, a vítima ainda fez menção ao fato de as câmeras de segurança terem indicado que o delito ocorreu durante a madrugada, entre 1 e meia e 3 horas da manhã.

Ademais, corroborando as declarações da vítima, no relatório preliminar de investigação de fls. 38/40, que contém fragmentos das imagens das câmeras de segurança, é possível verificar que realmente estava escuro quando o delito foi cometido.

No mais, ainda que não aduzido expressamente pela Defesa, consigno que o fato de a vítima não estar presente no imóvel no momento da ocorrência do crime em nada prejudica o reconhecimento da majorante em questão.

Isto porque o C. Superior Tribunal de Justiça, em data recentíssima (REsp n. 1.979.989/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 27/6/2022), apreciando o Tema Repetitivo 1144, firmou a seguinte tese jurídica: “1. Nos termos do § 1º do artigo 155 do Código Penal, se crime de furto é praticado durante o repouso noturno a pena será aumentada de um terço. 2. O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto. 3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego e tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens ou, ainda, da menor capacidade de resistência das vítimas, facilita-se a concretização do crime. 4. É irrelevante o fato de as vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime ou local de sua ocorrência (estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou veículos), bastando que o furto ocorra obrigatoriamente à noite e em situação de repouso.”

Dessa forma, dúvidas não restam de que o fato de a residência se encontrar desabitada no momento em que o crime foi cometido é irrelevante para a configuração da causa de aumento do repouso noturno, sendo suficiente que o delito tenha ocorrido no período da noite e em situação de repouso, tal como se deu no caso concreto.

Por tais motivos, entendo ser medida de rigor o reconhecimento da majorante prevista no § 1º do art. 155, do Código Penal.

Por outro lado, no que toca à qualificadora referente ao rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, inc. I, do Código Penal), entendo ser o caso de seu afastamento, tal como pleiteado pelo Ministério Público e pela Defesa.

Com efeito, em que pese a vítima ter declarado, tanto em solo policial quanto em juízo, que houve arrombamento da porta de sua residência, as provas carreadas aos autos revelam-se frágeis acerca dessa circunstância.

Isto porque, além de o acusado ter negado, de forma categórica, na fase policial e em juízo, que arrombou qualquer das portas da residência (aduziu que, na verdade, a porta estava aberta e apenas encostada), a perícia realizada no local restou prejudicada, tendo em vista o fato de a vítima ter reparado os danos em momento anterior à realização da perícia (cf. laudo pericial de fls. 47/53).

Como se não bastasse, ao ser questionado em juízo, o policial civil Sérgio afirmou não saber se houve, ou não, arrombamento na casa da vítima, haja vista não ter comparecido ao local.

Dessa forma, diante da inexistência de provas seguras acerca do arrombamento da porta da residência da vítima, entendo ser medida de rigor o afastamento da qualificadora em questão.

Por fim, rejeito a tese da Defesa de reconhecimento do instituto do arrependimento posterior (art. 16, do Código Penal), haja vista que os bens subtraídos (aparelho de som, refletores de LED e rolo de fita de LED) apenas foram recuperados devido à ação eficiente dos Policiais Civis, que conseguiram, por meio das imagens fornecidas pela vítima e diligência de campo, identificar e localizar o acusado, que, somente após tomar conhecimento dos elementos de informação colhidos pelos agentes policiais, decidiu confessar a prática do delito e indicar o local em que os bens estavam guardados (interior de sua residência).

Assim, verifico que os requisitos do referido instituto não se fizeram presentes na hipótese vertente, pois não restou caracterizada a voluntariedade do agente, na medida em que a restituição dos bens subtraídos ocorreu por causa externa (ação eficiente dos policiais civis), alheia à vontade daquele.

Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

“Para que o réu se beneficie do art. 16 do CP, é indispensável a caracterização da voluntariedade da conduta do agente em reparar o dano, ressarcir o prejuízo ou quitar a dívida. Precedentes do STJ”. (STJ, AgRg. nos EDcl no AREsp. 303464/DF, Rel. Min. Campos Marques, Desembargador convocado do TJ/PR, 5ª Turma, DJe 5/6/2013)

Destarte, diante das provas carreadas aos autos, impõe-se a condenação do acusado pelo cometimento do delito de furto majorado (pelo repouso noturno), afastando-se, contudo, a qualificadora do rompimento de obstáculo.

Verificadas, assim, autoria e materialidade delitivas, passo, pois, à fixação da pena a ser imposta ao acusado.

Na dosagem da pena-base, nos termos do artigo 59, caput, do Código Penal, verifico que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao acusado, tendo em vista os seus maus antecedentes, cf. certidão de fls. 28/30 (Autos nº 0003081-79.2001.8.26.0338, da 1ª Vara de Mairiporã - condenação definitiva por tentativa de furto qualificado - trânsito em julgado definitivo em 19/03/2004 - pena declarada extinta pelo cumprimento em 21/03/2005; e Autos nº 0004217-77.2002.8.26.0338, da 2ª Vara de Mairiporã - condenação definitiva por furto simples - trânsito em julgado definitivo em 28/11/2006 - pena declarada extinta pelo cumprimento em 02/04/2007). Levo em consideração, ainda, o elevado valor dos itens subtraídos (os itens foram avaliados em, aproximadamente, 5 mil reais - cf. termo de declarações da vítima de fls. 11 e auto de avaliação de fls. 13). Por tais motivos, elevo a pena mínima em 1/4, totalizando a pena-base 01 ano e 03 meses de reclusão, e 12 dias-multa.

Ainda nesta fase, destaco ser plenamente cabível a utilização de condenações definitivas anteriores como maus antecedentes no processo de dosimetria da pena quando alcançadas pelo período depurador de cinco anos previsto no art. 64, inc. I, do Código Penal. Isto porque o C. Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado no ano de 2020 (RE 593.818/SC; Rel. Min. Roberto Barroso; Plenário, Sessão Virtual de 7/8/2020 a 17/08/2020; Ata n. 22, de 18/08/2020; DJe n. 218, divulgado em 31/08/2020; apreciando o Tema 150 da repercussão geral), firmou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal".

Na segunda fase, verifico a incidência da atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual reduzo a pena em 1/6, perfazendo 01 ano e 15 dias de reclusão, e 10 dias-multa. Destaco que o acusado é tecnicamente primário, cf. FA de fls. 25/27 e certidão de fls. 28/30.

Na terceira fase, em decorrência da incidência da causa de aumento referente ao repouso noturno (art. 155, § 1º, do Código Penal), elevo a pena em 1/3, resultando em 01 ano, 04 meses e 20 dias de reclusão, e 13 dias-multa.

Torno definitiva a pena acima fixada.

O dia-multa será estabelecido no mínimo legal, ante a ausência de informações específicas acerca da situação financeira do acusado, salvo aquela genericamente fornecida por ocasião do seu interrogatório judicial, insuficiente para tal finalidade.

Fixo o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis acima mencionadas (1ª fase dosimétrica), mormente os maus antecedentes do réu pela prática de idêntico delito.

Nos termos do artigo 44, inc. III, do Código Penal, verifico que o acusado não faz

jus à conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, haja vista seus maus antecedentes (ambos pela prática de crime contra o patrimônio, especificamente furto) indicarem que tal medida é insuficiente para a adequada repressão e prevenção do delito – além de outros requisitos subjetivos que não foram devidamente preenchidos.

Concedo ao acusado, no entanto, o direito de recorrer em liberdade, haja vista já ter respondido ao feito nessa condição, estando ausentes, ainda, os requisitos ensejadores da decretação da prisão preventiva – observo, contudo, que ele se encontra preso, atualmente, por determinação de outro juízo.

ANTE O EXPOSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido acusatório constante da ação penal proposta pelo Ministério Público contra ROBERTO GOMES DE SOUZA e assim o faço para CONDENÁ-LO como incurso no artigo 155, § 1º, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 01 ano, 04 meses e 20 dias de reclusão, e 13 dias-multa, calculada a fração do dia-multa no trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, com correção desde a ocorrência, em regime inicial semiaberto, sem conversão em pena restritiva de direitos, e com o direito de apelar em liberdade.

Com o trânsito em julgado:

I - lance-se o nome do réu no rol dos culpados e oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral para os fins previstos no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal (suspensão dos direitos políticos); e

II - expeça-se mandado de prisão em desfavor do acusado (regime inicial semiaberto).

O acusado está isento do pagamento das custas processuais, pois se encontra assistido por Defensor nomeado em razão do convênio firmado entre a OAB/SP e a DPE/SP (fls. 90/92), presumindo-se, assim, o seu estado de miserabilidade e a impossibilidade financeira de arcar com tal despesa. Após a confirmação da interposição ou não de recurso, expeça-se certidão de honorários em favor do Defensor nomeado.

Por fim, intime-se a Rubens acerca da presente sentença (preferencialmente por e-mail ou telefone celular – WhatsApp), nos termos do art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal, e da Resolução nº 253/18, do C. Conselho Nacional de Justiça.

P.I.C.

LEONARDO MARZOLA COLOMBINI
- Juiz de Direito -

Atibaia, 11 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA